

[9] [주의] 사항

1. 제 목 : 용지임대관리 부적정
2. 조치부서 : ●●지역본부
3. 관 련 자 : ●●지역본부 ㄱㄱ사업본부 ㄴㄴ부 부장대우 행정3급 ㄷㄷㄷ(주의)
(현 소속 : ●●지역본부 ◆◆◆◆사업처 ■■권주거복지센터 부장대우 행정3급)
4. 내 용 :

위 관련자는 2015. 2. 3.부터 2017. 1. 30.까지 ●●지역본부 ㄱㄱ사업본부 ㄴㄴ부에서 ㄱㄱ>>지구 등의 미 매각 용지에 대한 현장관리 및 임대관리 업무를 수행하였다.

한편 ㄱㄱ>>지구에서 아파트공사 중이던 ㄴㄴ건설¹⁾, 상가 방문객, 지역주민 등은 ●●지역본부 ㄱㄱ사업본부의 미 매각부지인 커뮤니티 시설부지(경기도 ㄱㄱ시 ㄹㄹ동 ***, 이하 ‘해당 부지’라 한다)를 公社의 승인 없이 사용하였다.

[표 1] ㄱㄱ사업본부 해당 부지 사용현황

대상부지	부지용도	사용목적	사용자	무단사용기간	임대료
ㄱㄱ시 ㄹㄹ동 ***	커뮤니티 시설부지	임시주차장	ㄴㄴ건설, 상가방문객, 지역주민 등	2016.5.~2018.7. (26개월)	무상

자료 : 감사실 점검 결과 재구성

「용지규정」 제31조(용지의 관리)에 따르면 지역본부장은 조성사업의 시행으로 보유하게 된 용지를 선량한 관리자의 주의로서 관리의무를 이행하여야 하며,

1) ㄴㄴ건설은 해당 부지 인근 ㄱㄱ시 ㄹㄹ동 **49에서 2015.11.30.에 착공하여 2018.7월 준공한 2,998세대의 민간 아파트건설 사업을 추진하였음

동 규정 제32조(용지의 관리주체)에 따라 조성공사 착공 이후의 용지는 조성공사 담당자가 관리하되, 분양 또는 임대와 관련한 관리업무는 용지공급담당자가 수행하도록 하고 있다.

또한 「용지임대관리지침」에 따르면 용지를 임대하는 경우 임대차 계약을 체결하고 용지를 공급받은 자에게 건축자재 적치, 가설 현장사무소 설치 등 해당 건축공사에 직접 필요한 범위에서 인근용지를 임대할 수 있으며, 일시 사용하는 경우 6개월 한도에서 임대료²⁾를 면제할 수 있도록 규정되어 있다.

그런데 2016. 5. 18. ☒☒건설은 해당 부지³⁾를 임시주차장으로 사용하기 위해 ㄸㄸ시에 진입로 도로점용허가를 신청⁴⁾하였고, 진·출입로 공사 및 부지 일부에 대해 정지공사를 시행한 후 임시주차장으로 사용하였다.

이후 차량의 진·출입이 편리해진 해당 부지를 인근 상가 방문객, 공사현장 근로자, 지역주민 등이 임시주차장으로 사용하게 되었으며, 결과적으로 불특정 다수가 公社와 용지임대차계약 없이 2년 동안 해당 부지를 임시주차장으로 무상 사용하게 되었다.

그러나 관련자는 해당 부지의 무단사용에 대해 어떠한 조치도 하지 않았으며, 2017년 초 인사이동에 따른 업무인계 시 후임자에게 해당사실을 전달하지 않아 해당 부지의 무단사용을 장기간 방치하는 결과를 초래하였다.

2) 「용지임대관리지침」 제5조(임대료)에 따르면 6개월 초과 시 실제사용면적을 기준으로 기준가액에 연100분의 5이상을 곱하여 임대료 산정 함 (기준가액: 각호 순에 따른 금액 ①해당 용지에 대한 최근 2년 이내의 매각 감정가격이 있는 경우에 그 가액 ②해당용지의 조성원가에 임대차계약 체결시점의 직전 결산 시 공사 진행률을 곱하여 산출한 가액과 개별공시지가 중 높은 가액 ③해당 용지의 취득가액)

3) 해당 부지의 경우 2016년 초에는 일부 무단경작과 몇몇 차량만 주차하는 정도의 관리 상태였음

4) ☒☒건설이 2016. 5. 18. ㄸㄸ시에 해당 부지 진입로에 대한 도로점용허가를 신청하여 도로점용허가(2016. 5. 26.부터 2018. 5. 16.까지)를 받아 진입로를 개설하였으며 이에 대해 ㄸㄸ시 담당자는 도로점용허가 신청서에는 LH동의서는 없었으나 목적 토지 소유자의 승낙서는 필수제출서류가 아니었고, 다만 토지소유자가 요구 시 원상회복해야 한다는 내용이 표기되어 있어 허가 승인 절차에는 문제가 없다고 답변

[관련자의 주장 및 판단]

관련자는 2016년 초 해당 부지에 대한 ☒☒건설의 임시주차장 사용요청⁵⁾에 대해 해당 부지 지역주민이 민원을 제기⁶⁾ 할 우려가 있어 거절한 적이 있으며, 무단사용에 대해 인지한 후에는 해당 부지의 이용자가 불특정 다수여서 임대차계약을 체결할 수 없었고,

당시 ㄲㄲ사업본부장⁷⁾이 해당 부지를 방문하여 ㄲㄲ사업본부 ○○사업부 직원에게 “지구 활성화를 위해 임시주차장 사용을 검토하라.”고 지시 하는 것을 듣고 더 이상 관여하기 어려웠다고 주장하고 있다.

그러나 관련자는 ㄲㄲ>>지구 용지관리 담당자로서 해당 부지가 임시주차장으로 불가피하게 사용될 여건이었으면 공공의 이익을 위한 활용방안을 적극적으로 강구하거나, 또는 무단사용에 대한 폐쇄조치, 임대료⁸⁾에 대한 부당이득 청구⁹⁾, 원상복구 등 지침에 따른 필요한 조치를 하여야 했다.

5) 2016년 초 ☒☒건설 관련자와 아파트사업의 시행사인 ㄱㄱ개발(주)에서는 임시주차장 사용과 관련해 LH ㄲㄲ사업 본부 ㄴㄴ부에 방문 및 협의한 적이 있으며, 이에 대해 ☒☒건설 관련자는 이후 ㄱㄱ개발(주)로부터 公社의 토지 사용 승인 통지를 전달 받았다고 주장하고 있음

6) 해당 부지의 임시주차장사용에 따라 흙먼지 등의 발생을 사유로 2018. 8. 28. ‘공공시설부지 근처 건설사 주차장 사용 목인으로 인한 근처 주민 피해 발생 방관’의 제목으로 부조리 신고 민원 등이 접수됨

7) 이경민 前 ㄲㄲ사업본부장은 2016. 12월 홈플러스 개장과 관련하여 임시주차장 사용 요청에 대해 검토를 지시한 적은 있으나, ☒☒건설의 해당 부지 사용 관련 검토를 지시한 적은 없다고 진술 함

8) 해당 부지 20%(4,356㎡)사용 시 조성원가(1,962천 원/㎡), 임대료율(5%)적용으로 임대료 940,176천 원(39,174천 원/월*24개월)

9) 사내법률자문 결과 公社는 부당이득의 성립요건과 부당이득 액수에 대해 주장·입증하여야 하며, ☒☒건설의 사용이 종료된 상황이므로 부당이득의 성립요건을 입증하기 위한 객관적 증거가 다수 부족하며, ☒☒건설이 무단점유기간, 면적, 부당이득액을 등을 모두 인정하지 않는 한 公社는 객관적인 증거로 입증하여야 하며, ☒☒건설이 公社가 사용수익권을 포기(公社의 공문(내용증명)발송등 무단사용에 대해 조치가 없었음)하였음을 주장·입증하면 부당이득 반환청구가 기각될 가능성이 있음

다만 최근 ‘사회적 가치 실현을 위한 컨설팅 감사결과 처분요구’ 감사실-7216(2018.12.24.)에 따라 용지임대료 요율 및 면제기간의 불합리함을 지적한 점 (권고내용 일부: 임대료 면제기간에 대해 공동주택의 경우 공사기간이 최소 2년 이상 소요 감안) 및 임시주차장 사용으로 건설현장 근로자, 지역주민 등에게 안전한 근로·생활환경 등 공익적 가치를 제공한 점 등을 고려할 때 임대료 환수는 실효성이 낮다고 판단됨

따라서 용지임대 업무를 소홀히 한 관련자의 행위는 「취업규칙」 제3조(신의성실)에 위배된 것으로 「인사규정」 제50조 제2항에 해당된다.

5. 조치할 사항

●●지역본부장은

행정3급 ㄸㄸㄸ에 대해 「인사규정」 제50조 제2항에 따라 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다(주의).